

주의 요구

1. 제 목 : 승계집행문 신청 위임 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제2호 및 제7호에 따라 담보부채권 정리 및 관리, 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무 조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

공사는 채권의 인수 및 관리 과정에서 수반되는 각종 법률사무를 효율적으로 처리하기 위해 「고문변호사 운용요강」과 「법무사 운용요강」을 별도로 운용 중이며

「고문변호사 운용요강」 제1조에 따르면 고문변호사는 공사 또는 (주)국민행복기금이 당사자가 되는 소송업무, 법률자문업무를 수행하는 것으로 되어 있고, 「법무사 운용요강」 제1조에 따르면 지정법무사는 금융회사의 부실채권, 구상채권, 조세채권 등의 인수 및 회수관리 등에 따른 담보물권 이전등기, 경매, 소장 작성 및 접수업무, 기타 신청업무 등을 수행하는 것으로 되어 있다.

또한, 고문변호사와 지정법무사의 보수는 「고문변호사 운용요강」 별표3 ‘변호사 보수 지급기준’과 「법무사 운용요강」 별표5 ‘법무사 보수 지급기준’에 따라 지급하도록 되어 있다.

따라서, 법률사무를 위임하는 경우에는 각 요강에서 정하는 업무 범위에 따라 적정한 상대방에게 업무를 위임하여야 하고, 이에 따른 보수 또한 각 요강에서 정하는 수행업무별 지급기준에 맞게 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 전북지역본부에서 고문변호사 또는 지정법무사에게 업무를 위임한 내역 및 이에 따른 보수 지급실태를 점검한 결과

채권 양수 전 채권양도기관이 얻은 집행권원에 대해 채권양수인의 지위에서 법원에 신청하는 승계집행문 발급 신청 업무의 경우 지정법무사에게 위임해야 할 업무임에도 채무자 ○○○○ 채권(◇◇캐피탈 2016-XXXXXX과 관련하여 승계집행문 발급 신청 업무를 고문변호사에게 위임하였고, 보수도 「고문변호사 운용요강」과 「법무사 운용요강」에 없는 임의의 기준으로 11,000원을 지급하는 등, [별표 3] “승계집행문 신청 업무 위임 부적정 명세”와 같이 업무 위임과 보수 지급을 특별한 사유 없이 관련 내규 및 다른 지역본부¹⁾와 다르게 처리한 사례 102건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 법률사무 위임 및 보수 지급을 내규에 맞게 처리하겠다고 하였다.

1) 전북지역본부를 제외한 11개 지역본부에서는 해당 업무를 지정법무사에게 의뢰하고 있으며, 보수는 ‘그 밖의 신청업무’에 해당하는 지급기준인 66,000원을 지급하고 있음

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 향후 법률사무 위임 및 이에 따른 보수 지급 시 「고문변호사 운용요강」 및 「법무사 운용요강」 등 관련 내규에서 정한 바에 맞게 업무를 처리하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 3]

승계집행문 신청업무 위임 부적정 명세

(단위 : 원)

순번	차 주 번 호	채무자명	소송 수행번호	비용 지급일	변호사 보수
----	---------	------	------------	-----------	-----------

“기재 생략”